

1019855-66.2022.8.26.0554
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Seguro
Magistrado: Marcio Bonetti
Comarca: Santo André
Foro: Foro de Santo André
Vara: 7ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... antes, portanto, da ocorrência do furto (30/04/2022), de maneira que, como esses fatos levam às consequências jurídicas pleiteadas, a ação é procedente neste aspecto.

De outra banda, é certo que a negativa do requerido causou transtornos para o autor, porém eles se enquadram no mero aborrecimento do cotidiano, até porque o simples descumprimento contratual não gera dano moral ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santo André
Foro de Santo André
7ª Vara Cível
Praça IV Centenário, s/n prédio 3, . - Centro
CEP: 09040-906 - Santo André - SP
Telefone: (11) 4435-6825 - E-mail: stoandre7cv@tjsp.jus.br

1019855-66.2022.8.26.0554 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1019855-66.2022.8.26.0554
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Seguro
Requerente:
Bruno Francozo do Nascimento
Requerido:
Clube de Benefícios Bem Protege

C O N C L U S ã O:

Em 24 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível da Comarca de Santo André, DR. MÁRCIO BONETTI.

Eu, Roberto Eduardo Fernandes, Assistente Judiciário, digitei.

VISTOS, etc...

BRUNO FRANÇOZO DO NASCIMENTO ajuizou ação contra CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE, alegando ter firmado ajuste com o réu - serviço de proteção de um veículo (descrito às fls. 02) - que acabou sendo furtado no dia 30/04/2022. Noticiado esse fato ao réu, ele descumpriu o ajustado sob infundado argumento de que os boletos com vencimento para o dia 15/04/2022 e os demais boletos, até a presente data, não foram quitados. Com base nisso e sustentando que seus direitos de consumidor foram lesados, requereu a procedência da ação, para condenar o réu ao cumprimento do ajuste (ressarcimento do valor do veículo furtado = R\$ 11.647,00), além de pagar indenização pelo dano moral causado (estimada em R\$ 5.000,00) - tudo somado aos

consectários legais.

Citado regularmente (fls. 47), o réu deixou transcorrer “in albis” o prazo para responder a ação (cf. certidão de fls. 48).

É o relatório do essencial.

DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

“Ab initio” consigno que a presunção do art. 344 do atual Código de Processo Civil, tal qual ocorria com o art. 319 do Código de Processo Civil de 1973, é relativa. Assim, a confissão ficta está sob exame de admissão, ante a prova dos autos poder convencer do contrário. Com base nisso, o Juiz deve decidir conforme seu livre convencimento (nesse sentido: TJ-SP, Apelação Cível n.º 214.494-2 - São Sebastião - Relator: Clímaco de Godoy -14.06.94).

Nesse contexto, temos que mesmo em caso de revelia, o Juiz não fica impedido de apreciar as questões que deve conhecer de ofício (nesse sentido: JTJ 116/350).

Por outro lado, em alguns casos – como naqueles em que ausente alguma das condições da ação ou haja evidente falta de direito, o não oferecimento oportuno de contestação não importa na procedência do pedido. É da melhor doutrina que 'não esta no espírito da lei obrigar o juiz a abdicar de sua racionalidade e julgar contra a evidência, ainda que esta lhe tenha passado despercebida'. (nesse sentido: STJ-4ª Turma, AI 123.413-PR-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 26.2.97, negaram provimento, v.u., DJU 24.3.97, p. 9.037).

Em vista disso, temos que o efeito da revelia não induz procedência do pedido e nem afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados (nesse sentido: ESTJ 53/335; 146/396).

É da lição de Pontes de Miranda que: “Não se pode dar interpretação violenta ao art. 330, II: o art. 319 reputa verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, e tal recebimento pode não bastar para que o juiz julgue contra o réu, pois até pode dar-se que não encham o suporte fático de alguma regra jurídica, ou, até, mesmo, de algumas regras jurídicas. O artigo 319 não disse que a revelia tem a eficácia de ter-se como vencido o réu e vencedor o autor.” (Comentários ao Código de Processo Civil - Pontes de Miranda - Tomo IV - Arts. 282 a 443 - 3a. Ed. - Editora Forense - 1996 - pgs. 206/207).

Dito isto, a pretensão do autor é parcialmente procedente.

Com efeito, a ausência de contestação importa em revelia e confissão quanto à matéria de fato, que se presume verdadeira como alegada (art. 344 do Código de Processo Civil), notadamente, o valor da indenização pleiteada na inicial – vez que o comprovante de pagamento do mês de abril foi devidamente colacionado aos autos a fls. 19, demonstrando que o adimplemento da obrigação ocorreu no dia 20/04/2022, antes, portanto, da ocorrência do furto (30/04/2022), de maneira que, como esses fatos levam às consequências jurídicas pleiteadas, a ação é procedente neste aspecto.

De outra banda, é certo que a negativa do requerido causou transtornos para o autor, porém eles se enquadram no mero aborrecimento do cotidiano, até porque o simples descumprimento contratual não gera dano moral indenizável.

Nesse sentido:

"Meros dissabores decorrentes de descumprimento contratual - Dano moral não caracterizado - Indenização incabível" (TJSP - Ap. Cível nº 503.565-4/0-00 - São Paulo - 7ª Câmara de Direito Privado - Relator Luiz Antonio Costa - J. 13.06.2007 - v.u).

"O mero inadimplemento contratual não acarreta, necessariamente, 'dor e angústia' a ensejarem o reconhecimento à indenização por dano moral." (TJRS - AC nº 70.004.017.232 - Passo Fundo/RS - 5ª Câm. Cível - Rela. Desa. Ana Maria Nedel Scalzilli - J. 27.02.2003 - v.u).

"O mero descumprimento de obrigação contratual não enseja direito à reparação por dano moral, não havendo demonstração de ocorrência de situação extraordinária ou mais grave, que atente à dignidade da parte. A jurisprudência já se posicionou no sentido de que os aborrecimentos, mágoa, irritação, angústia experimentados em face do retardamento no pagamento da indenização, não ensejam a condenação compensatória pelo dano moral." (TJRJ - Apelação Cível nº 2005.001.04.533 - 18ª Câm. Cível - Rel. Des. Jorge Luiz Habib - J. 31.05.2005).

"É incabível indenização por dano moral, já que o descumprimento contratual não passa de mero aborrecimento." (TJDF - APC nº 20.030.111.162.732 - Rel. Des. Vasquez Cruxên - J. 07.06.2006).

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação ajuizada por BRUNO FRANÇO SO DO NASCIMENTO contra CLUBE DE BENEFÍCIOS BEM PROTEGE, para condenar o requerido ao pagamento de indenização securitária pelo valor do veículo, pela tabela FIPE na data do sinistro, com a incidência de correção monetária, pelos índices do E. TJSP desde o evento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, descontado do valor da indenização o montante da cota de participação do segurado.

Tendo em vista as sucumbência suportada - que é objetiva - e de acordo com o art. 85, parágrafos sexto e oitavo, do Código de Processo Civil, arcará a parte ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Para efeito de preparo do recurso de apelação (art. 4º, parágrafo segundo da Lei n. 11.608 de 29 de dezembro de 2003), fixo o valor base de cálculo, aquele dado à causa, corrigido monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça.

P.R.I.

Santo André, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA